



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION Française

Mardi 26 Février 1985

128ème ANNEE — N° 16

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

DECRET N° 85-260 du 15 février 1985, portant composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	294
DECRET N° 85-261 du 15 février 1985 portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif	294
DECRET N° 85-262 du 15 février 1985 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif	295
DECRET N° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif	296
DECRET N° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue	296
DECRET N° 85-265 du 15 février 1985 fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales des congés de maladie ordinaire	296

DECRET N° 85-266 du 15 février 1985 relatif au congé post-natal	297
DECRET N° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques	297
DECRET N° 85-268 du 15 février 1985 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps administratif commun des administrations publiques	302

Ministère des Finances

TABLERAU Parcelaire	303
---------------------------	-----

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

NOMINATION d'un maître de conférences	304
---	-----

Ministère de la Santé Publique

NOMINATION de Chefs de Service Hospitalo-Universitaires	305
---	-----

Décrets et Arrêtés

Premier Ministre

CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret n° 85-260 du 15 février 1985, portant composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 15;

Vu le décret n° 78-587 du 28 juin 1978, relatif au Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Le présent décret fixe la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.

TITRE I.

de la Composition du Conseil

Art. 2. — Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est composé comme suit :

- Le Premier Ministre ou son Représentant, Président
- Le Ministre Chargé de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Membre
- Le Premier Président du Tribunal Administratif, Membre
- **Le Conseiller Juridique et de Législation du Gouvernement, Membre**
- Le Directeur Général de la Fonction Publique, Membre
- Le Directeur Général de la Réforme Administrative, Membre
- Le Chef du Contrôle Général des services publics, Membre
- Un représentant du Ministère des Finances, Membre
- Un Représentant du Ministère des Affaires Sociales, Membre
- Un Représentant du Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme, Membre
- Un Représentant de chaque organisation syndicale Représentant les agents publics, Membre

En outre, le Président du Conseil peut faire appel à toute personne qualifiée à l'occasion de l'examen d'une question déterminée.

TITRE II

du Fonctionnement du Conseil

Art. 3. — Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, pour donner son avis sur les questions figurant à l'ordre du jour de la réunion.

L'ordre du jour est arrêté par le Premier Ministre. Il doit être adressé aux membres du Conseil et à tous les Départements 15 jours au moins avant la séance.

Art. 4. — Le secrétariat du Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative est assuré par un fonctionnaire de la Direction Générale de la Fonction Publique désigné à cet effet par le Premier Ministre.

Un procès verbal est établi après chaque séance.

Art. 5. — Les observations des Départements sur les questions inscrites à l'ordre du jour sont portées à la connaissance des membres du Conseil. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents.

Les avis n'exprimant pas la position de la majorité des membres présents, sont à la demande de leurs auteurs, consignés sur le procès-verbal de séance.

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret susvisé n° 78-587 du 28 juin 1978.

Art. 7. — Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 15 février 1985

le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

GRADE DES FONCTIONNAIRES

Décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif et notamment son article 16;

Vu le décret n° 80-127 du 12 février 1980, portant classification des grades du personnel de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Les grades des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif sont répartis en quatre catégories A, B, C et D.

Art. 2. — La catégorie «A» comprend :

— La sous-catégorie «A1». Cette sous-catégorie comprend les grades de recrutement dont l'accès par concours externe est réservé aux candidats titulaires du baccalauréat

ou d'un diplôme équivalent qui ont accompli avec succès soit le 3ème cycle de l'enseignement supérieur, ou un cycle équivalent, soit 6 années d'enseignement supérieur;

— La sous-catégorie «A 2». Cette sous-catégorie comprend les grades de recrutement dont l'accès par concours externe est réservé aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent qui ont accompli avec succès soit le 2ème cycle de l'enseignement supérieur ou un cycle équivalent, soit quatre années d'enseignement supérieur;

— La sous-catégorie «A 3». Cette sous-catégorie comprend les grades de recrutement dont l'accès par concours externe est réservé aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent qui ont accompli avec succès soit le 1er cycle de l'enseignement supérieur ou un cycle équivalent soit deux années d'enseignement supérieur;

Art. 3. — La catégorie B comprend les grades de recrutement dont l'accès par concours externe est réservé aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

Art. 4. — La catégorie C comprend les grades de recrutement dont l'accès par concours externe est réservé aux candidats ayant poursuivi avec succès quatre années d'enseignement secondaire.

Art. 5. — La catégorie D comprend les grades dont l'accès est réservé aux candidats ayant accompli six années d'enseignement primaire.

Art. 6. — Les statuts particuliers fixent la répartition entre les catégories A, B et C sus-visées des grades qui ne sont accessibles qu'aux candidats appartenant à l'Administration.

Art. 7. — Un arrêté du Premier Ministre fixera les listes des grades appartenant aux différentes catégories.

Art. 8. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret susvisé n° 80-127 du 12 février 1980, sont abrogées.

Art. 9. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 15 février 1985

le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

PROMOTION

Décret n° 85-262 du 15 février 1985, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif et notamment son article 28;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Le présent décret fixe les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au

choix des fonctionnaires de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif soumis à la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983.

Art. 2. — Pour chaque promotion au choix l'Administration établit une liste d'aptitude qui comprend l'ensemble du personnel remplissant les conditions de promotion requises.

Art. 3. — Il ne peut être établi pour chaque grade qu'une liste d'aptitude au titre de chaque année

Art. 4. — L'inscription sur cette liste s'effectue par ordre de mérite compte tenu des critères ci-après :

1) la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste est établie;

2) les cycles de formation continue que le fonctionnaire a suivi depuis sa nomination au grade immédiatement inférieur au grade de promotion et qui, faute de succès final, ne lui ont pas permis d'accéder au grade immédiatement supérieur.

Ces cycles ne seront pris en considération que si le candidat y a obtenu une moyenne générale d'au moins égale à huit sur vingt (8/20).

Dans ce cas, il est attribué un point pour chaque année scolaire ou universitaire passée en formation continue sus-indiquée au présent article.

Si cette période est inférieure à une année scolaire ou universitaire, il est attribué un quart (1/4) de point pour chaque trimestre. Les périodes de formation continue inférieures à trois mois ne sont pas prises en compte.

3) l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur au grade de promotion.

Il est attribué un quart (1/4) de point pour chaque trimestre d'ancienneté dans ce grade. Les périodes d'ancienneté inférieures à trois mois ne sont pas prises en compte.

Art. 5. — Les candidats ayant totalisé le même nombre de points sont départagés d'abord par l'ancienneté administrative générale ou si cette ancienneté est la même par l'âge.

Art. 6. — La liste d'aptitude établie est soumise à la Commission Administrative Paritaire compétente.

Art. 7. — Le Ministre intéressé arrête définitivement la liste d'aptitude et procède à l'établissement de la liste des agents à promouvoir.

La liste des agents à promouvoir ne doit comporter que les noms des candidats retenus pour la promotion. Ces noms doivent être inscrits conformément à l'ordre figurant sur la liste définitive.

Art. 8. — La liste des agents à promouvoir est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 9. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 15 février 1985

le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

FORMATION CONTINUE

Décret n° 85-263 du 15 février 1985, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif et notamment ses articles 18, 28, 49, 94 et 96;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Le présent décret fixe l'organisation des cycles de formation continue prévus aux articles 18, 28, 49, 94 et 96 de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983.

Art. 2. — Des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers titulaires sont organisés par l'administration dans des établissements publics de formation au niveau central, régional ou local.

Ces cycles de formation continue peuvent également être assurés, à l'initiative de l'administration, par des organismes privés ou des institutions étrangères.

Art. 3. — Peuvent participer aux cycles de formation continue, les fonctionnaires et ouvriers ayant subi avec succès les épreuves d'un examen ouvert à cet effet par arrêté du Ministre intéressé.

Art. 4. — Les programmes, les examens et les conditions de réussite dans les différents cycles de formation continue sont fixés par arrêté du Ministre intéressé.

Toutefois, les programmes, les examens et les conditions de réussite dans des différents cycles de formation continue concernant le corps administratif commun sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

Art. 5. — La durée des cycles de formation continue est fixée comme suit :

— Pour les fonctionnaires :

- § Cycle de formation pour la promotion à un grade de la catégorie «C» : 3 mois
- § Cycle de formation pour la promotion à un grade de la catégorie «B» : 6 mois
- § Cycle de formation pour la promotion à un grade de la sous-catégorie «A 3» : 1 année universitaire
- § Cycle de formation pour la promotion à un grade de la sous-catégorie «A 2» : 2 années universitaire au moins
- § Cycle de formation pour la promotion à un grade de la sous-catégorie «A 1» : 2 années universitaires au moins.

— Pour les ouvriers de 3 à 6 mois pour chaque cycle de formation pour la promotion d'une catégorie à la catégorie immédiatement supérieure.

Art. 6. — La formation dispensée dans les différents cycles est sanctionnée par un examen.

Art. 7. — Les fonctionnaires qui subissent avec succès l'examen de fin d'un cycle sont promus au grade immédiatement supérieur.

Les ouvriers admis à l'examen professionnel de fin d'un cycle sont promus à la catégorie immédiatement supérieure.

Les intéressés sont soumis à une période de stage égale à deux ans.

Art. 8. — Les agents n'ayant pas réussi à l'examen final d'un cycle de formation continue n'ont plus le droit de se présenter de nouveau à l'examen d'accès à ce cycle. Toutefois, il peut en cas échéant être autorisés à passer l'examen prochain de fin de cycle de formation.

Art. 9. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 15 février 1985

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Décret n° 85-264 du 15 février 1985, fixant le régime du congé pour formation continue.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif et notamment ses articles 49 et 96;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est accordé aux fonctionnaires et ouvriers titulaires de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif, appelés à suivre un cycle de formation continue organisé par l'Administration, un congé pour formation continue durant toute la période du cycle.

Art. 2. — Le congé pour formation continue est accordé par arrêté du Ministre intéressé.

Art. 3. — Durant le congé pour formation continue l'agent est considéré en activité. Il perçoit la rémunération afférente à l'échelon dont il est titulaire, les indemnités à caractère familial ainsi que la prime de rendement à l'exclusion de toute autre indemnité.

Art. 4. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage le 15 février 1985

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

CONGES DE MALADIE

Décret n° 85-265 du 15 février 1985, fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales des congés de maladie ordinaire

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et

des Etablissements Publics à caractère administratif et notamment ses articles 35 et 43;

Vu l'Avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est institué auprès de chaque département une commission médicale des congés de maladie ordinaire.

Des commissions médicales des congés de maladie ordinaire peuvent être instituées au niveau régional par arrêté du Ministre intéressé.

Art. 2. — Les commissions médicales des congés de maladie ordinaire donnent leur avis sur les congés de maladie ordinaire d'une durée supérieure à 30 jours, ainsi que sur tous les congés de maladie ordinaire faisant suite à un congé de repos concernant les fonctionnaires les ouvriers et les agents temporaires de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif.

Art. 3. — Les commissions médicales des congés de maladie ordinaire prévues à l'article premier ci-dessus se composent des membres suivants désignés par arrêté du Ministre intéressé :

- Le représentant du Ministre Président
- Un Médecin Membre
- Un des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente Membre

Art. 4. — Le dossier soumis à cette commission doit comprendre notamment :

- un rapport de l'Administration précisant notamment la situation administrative de l'intéressé, les congés de maladie ordinaire ou de longue durée dont il aurait déjà bénéficié,
- un dossier médical.

Art. 5. — Les commissions des congés de maladie ordinaire ne peuvent se réunir qu'en présence des 2/3 de leurs membres, dont obligatoirement le Médecin.

Art. 6. — Le Secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du département intéressé.

Art. 7. — En cas d'avis favorable de la commission médicale des congés de maladie ordinaire le Chef de l'Administration concernée accorde le congé à l'agent intéressé.

En cas d'avis défavorable le congé de maladie ordinaire ne peut pas être accordé, et l'absence de l'agent doit donner lieu à retenue sur salaire au titre des journées d'absence sans préjudice le cas échéant des sanctions disciplinaires.

Art. 8. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage le 15 février 1985

le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

CONGE POST-NATAL

Décret n° 85-266 du 15 février 1985, relatif au congé post-natal.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif et notamment son article 48;

Vu l'Avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Peuvent bénéficier du congé, post-natal institué par la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983, des femmes fonctionnaires, ouvrières et agents temporaires.

Art. 2. — Le congé post-natal ne peut être accordé qu'à l'issue du congé de maternité. A cet effet, la demande du congé post-natal doit parvenir au Chef de l'Administration au plus tard 15 jours avant l'expiration du congé de maternité.

Art. 3. — Le congé post-natal est accordé, en une seule fois, pour 1, 2, 3 ou 4 mois non renouvelables au titre de la même naissance.

Toutefois, l'intéressée peut sur sa demande reprendre ses services avant la fin de ce congé.

Art. 4. — Pendant le congé post-natal, l'agent bénéficiaire a droit à un demi traitement toutes indemnités et primes permanentes comprises à l'exception des indemnités à caractère familial qui sont servies dans leur intégralité.

Art. 5. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 15 février 1985

le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

STATUT

Décret N° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des Administrations Publiques.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Sur proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 71-362 du 9 octobre 1971, fixant le statut des cadres communs des Administrations Centrales, tel qu'il a été modifié par le décret n° 72-152 du 2 mai 1972, le décret n° 72-384 du 6 décembre 1972, le décret n° 74-897 du 10 juillet 1974, le décret n° 74-927 du 1er novembre 1974, le décret n° 76-857 du 5 août 1976 et le décret n° 79-130 du 1er février 1979;

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

TITRE I. — DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier. — Le corps administratif commun des Administrations Publiques comprend les grades suivants :

- Administrateur Général
- Administrateur en Chef
- Administrateur Conseiller
- Administrateur
- Attaché d'Administration
- Attaché de Direction
- Secrétaire d'Administration
- Secrétaire de Direction
- Commis d'Administration

- Dactylographe
- Dactylographe Adjoint
- Hajeb.

Art. 2. — Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément aux règlements en vigueur.

Art. 3. — Les grades visés à l'article 1er du présent décret sont répartis selon les catégories conformément au tableau ci-après :

GRADES	Catégories	Sous Catégories
— Administrateur Général	« A »	« A1 »
— Administrateur en Chef		« A1 »
— Administrateur Conseiller		« A1 »
— Administrateur		« A2 »
— Attaché d'Administration		« A3 »
— Attaché de Direction	« B »	« A3 »
— Secrétaire d'Administration		
— Secrétaire de Direction	« B »	
— Commis d'Administration	« C »	
— Dactylographe	« C »	
— Dactylographe Adjoint	« D »	
— Hajeb	« D »	

Art. 4. — La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an; elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois pour le grade d'Administrateur en Chef la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 5. — Les agents du corps administratif commun des administrations publiques sont astreints à une période de stage dont la durée est fixée ainsi qu'il suit :

a) Une année

- pour les fonctionnaires issus d'une Ecole de formation et recrutés par voie de nomination directe,
- pour les fonctionnaires nommés à un grade et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) deux années

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves,
- pour les fonctionnaires promus à un grade supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves,
- pour les fonctionnaires promus au choix.

Les fonctionnaires stagiaires sont à l'issue de la période susvisée soit titularisés, soit licenciés lors-

qu'ils n'appartenaient pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de 4 ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE II. — DES ADMINISTRATEURS CENTRAUX

Art. 6. — Les administrateurs généraux sont chargés des fonctions d'encadrement de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre, être chargés de missions d'étude ou d'inspection générale.

Art. 7. — Les administrateurs généraux sont nommés au choix par décret parmi les administrateurs en chef justifiant de quatre (4) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE III. — DES ADMINISTRATEURS EN CHEF

Art. 8. — Les administrateurs en chef sont chargés des fonctions d'encadrement de conception et de coordination.

Ils peuvent en outre, soit être affectés à un service d'études ou de recherches soit être chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection.

Art. 9. — Les administrateurs en chef sont nommés au choix par décret parmi les administrateurs conseillers ayant 8 ans d'ancienneté au moins dans ce grade ou ayant 4 années d'ancienneté au moins au plafond de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE IV. — DES ADMINISTRATEURS CONSEILLERS

Art. 10. — Les administrateurs conseillers sont chargés d'assurer des tâches d'administration et d'encadrement dans les services de l'Etat, ainsi que des tâches de contrôle et d'inspection au sein de ces services.

Art. 11. — Les administrateurs conseillers sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. — Les administrateurs conseillers sont recrutés :

1°) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a — par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une Ecole de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite Ecole,

b — par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un Doctorat de 3ème cycle en Droit ou en Sciences Economiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2°) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a — Les administrateurs titulaires dans leur grade, ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b — Les administrateurs titulaires qui à la date du concours ont accompli au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Les modalités d'organisation du concours externe et interne sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

3°) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les administrateurs titulaires, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans leur grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

TITRE V. — DES ADMINISTRATEURS

Art. 13. — Les administrateurs sont chargés sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique de préparer les projets de lois, de décrets, de règlements et décisions et d'établir les modalités nécessaires à leur exécution, ils peuvent également être chargés d'assurer la gestion administrative ou financière au sein d'un service.

Art. 14. — Les administrateurs sont recrutés :

1°) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a — par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école,

b — par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence en Droit ou en Sciences Economiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2°) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) — les attachés d'administration et les attachés de direction titulaires dans leur grade et ayant subi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration

b) — les attachés d'administration et les attachés de direction titulaires qui à la date du concours ont au moins cinq (5) années d'ancienneté dans l'un de ces grades et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Les modalités d'organisation du concours externe et interne sont fixées par arrêté du Premier Ministre.

3°) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les attachés d'administration titulaires ayant au moins dix (10) ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 15. — Les administrateurs sont nommés par arrêté du Premier Ministre.

TITRE VI. — DES ATTACHES D'ADMINISTRATION

Art. 16. — Les attachés d'administration assistent les administrateurs et participer sous l'autorité de leur chef hiérarchique au règlement des affaires qui leur sont confiées.

Art. 17. — Les attachés d'administration sont recrutés :

1°) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a — par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école,

b — par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant accompli avec succès

deux années de l'enseignement supérieur et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2°) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a) — les secrétaires d'administration et les secrétaires de direction titulaires dans leur grade et ayant subi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b) — les secrétaires d'administration et les secrétaires de direction titulaires, qui à la date du concours ont au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

Les modalités d'organisation du concours externe et interne sont fixées par arrêté du Premier Ministre.

3°) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les secrétaires d'administration titulaires ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 18. — Les attachés d'administration sont nommés par arrêté du Premier Ministre.

TITRE VII. — DES ATTACHES DE DIRECTION

Art. 19. — Les attachés de direction sont chargés sous l'autorité de leur chef hiérarchique des travaux de secrétariat, de classement, de mise à jour des documents administratifs et de travaux de dactylographie.

Art. 20. — Les attachés de direction sont nommés :

a — dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel parmi les secrétaires de direction titulaires qui à la date de l'examen ont atteint le 5ème échelon de leur grade,

Un arrêté du Premier Ministre fixe les modalités d'organisation de l'examen considéré.

b — dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir parmi les secrétaires de direction titulaires, ayant atteint le 8ème échelon de leur grade et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 21. — Les attachés de direction sont nommés par arrêté du Premier Ministre.

TITRE VIII. — DES SECRETAIRES D'ADMINISTRATION

Art. 22. — Les secrétaires d'administration assistent les attachés d'administration dans leurs attributions et participent, sous l'autorité de leur chef hiérarchique à l'exécution des tâches incombant à leur service.

Ils peuvent être chargés de travaux de classement de documents et de dactylographie.

Art. 23. — Les secrétaires d'administration sont recrutés :

1°) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a — par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école,

b — par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2°) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a — les commis d'administration et les dactylographes titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b — les commis d'administration et les dactylographes titulaires, qui à la date du concours ont au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

L'arrêté portant ouverture du concours externe et interne est pris par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Le règlement et le programme de ces concours sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

3°) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les commis d'administration titulaires, ayant 10 ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de 40 ans au moins, et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 24. — Les secrétaires d'administration sont nommés par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE IX. — DES SECRÉTAIRES DE DIRECTION

Art. 25. — Les secrétaires de direction effectuent les travaux afférents à leur qualification professionnelle et notamment la dactylographie et le classement du courrier administratif, ils peuvent également être chargés des travaux de secrétariat de direction.

Art. 26. — Les secrétaires de direction sont recrutés :

1°) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a — par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite école,

b — par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats justifiant soit du diplôme de technique économique administrative ou du diplôme de technique économique de gestion soit du baccalauréat et d'un diplôme de dactylographie et ayant 35 ans au plus à la date du concours.

2°) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a — les dactylographes et les commis d'administration titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b — les dactylographes et les commis d'administration titulaires, qui à la date du concours ont au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

L'arrêté portant ouverture du concours externe et interne est pris par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Le règlement et le programme de ces concours sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

3°) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les dactylographes titulaires, ayant 10 ans d'ancienneté au moins dans un grade de la catégorie « C » âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 27. — Les secrétaires de direction sont nommés par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE X. — DES COMMIS D'ADMINISTRATION

Art. 28. — Les commis d'administration sont chargés des tâches administratives d'exécution.

Ils assurent plus particulièrement les travaux d'ordre, de comptabilité et de correspondance simple.

Ils peuvent être chargés de travaux de classement de documents et de dactylographie.

Art. 29. — Les commis d'administration sont recrutés :

1°) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a — par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante, conformément au statut de la dite école,

b — par voie de concours externe sur épreuves, ouvert aux candidats ayant poursuivi avec succès quatre années d'enseignement secondaire et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2°) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a — les hajebs et les dactylographes adjoints titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration,

b — les hajebs et les dactylographes adjoints titulaires, qui à la date du concours ont au moins 5 ans d'ancienneté dans ce grade et qui ont subi avec succès un concours interne sur épreuves.

L'arrêté portant ouverture du concours externe et interne est pris par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Le règlement et le programme de ces concours sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

3°) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les hajebs titulaires, ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans ce grade, âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 30. — Les commis d'administration sont nommés par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE XI. — DES DACTYLOGRAPHERS

Art. 31. — Les dactylographes effectuent les travaux afférents à leurs qualifications professionnelles. Ils peuvent être chargés de certains travaux d'écriture et de classement.

Art. 32. — Les dactylographes sont recrutés :

1°) Dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir :

a — par voie de nomination directe parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de la dite Ecole,

b — par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant poursuivi avec succès quatre années d'enseignement secondaire, titulaires d'un diplôme de dactylographie délivré par une école agréée à cet effet et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2°) Dans la limite de 40 % des emplois à pourvoir par voie de promotion parmi :

a — les dactylographes adjoints et les hajebs titulaires dans leur grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration

b — les dactylographes adjoints et les Hajebs titulaires, qui à la date du concours ont au moins 5 ans d'ancienneté dans un grade de la catégorie «D» et ayant subi avec succès un concours interne sur épreuves.

L'arrêté portant ouverture du concours externe et interne est pris par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Le règlement et le programme de ces concours sont fixés par un arrêté du Premier Ministre.

3°) Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir parmi les dactylographes adjoints titulaires ayant 10 ans d'ancienneté au moins dans un grade de la catégorie «D», âgés de 40 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude.

Art. 33. — Les dactylographes sont nommés par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE XII. — DES DACTYLOGRAPHES ADJOINTS

Art. 34. — Les dactylographes adjoints sont chargés d'effectuer soit les travaux de dactylographie soit d'exécuter les opérations élémentaires d'écriture.

Art. 35. — Les dactylographes adjoints sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouvert aux candidats ayant poursuivi avec succès deux années d'enseignement secondaire, titulaires d'un diplôme de dactylographie délivré par une école agréée à cet effet et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

L'arrêté portant ouverture du concours susvisé est pris par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Le règlement et le programme de ce concours sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

Art. 36. — Les dactylographes adjoints sont nommés par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE XIII. — DES HAJEBS

Art. 37. — Les hajebs sont chargés soit d'assurer les liaisons entre les différents bureaux et services auprès desquels ils sont affectés soit d'exécuter des opérations élémentaires d'écriture.

Ils effectuent en outre des travaux élémentaires de propreté et d'entretien des bureaux dont ils ont la charge.

Ils doivent être astreints au port de l'uniforme.

Art. 38. — Les hajebs sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves ouverts aux candidats ayant accompli six années d'enseignement primaire et âgés de 35 au plus à la date du concours.

L'arrêté d'ouverture de ce concours est pris par le Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

Le règlement et le programme du concours susvisé sont fixés par arrêté du Premier Ministre.

Art. 39. — Les hajebs sont nommés par arrêté du Ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou la tutelle administrative à l'égard des agents concernés.

TITRE XIV. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 40. — Les administrateurs en chef qui, au 31 décembre 1984, justifient d'un an au moins au 4ème échelon de leur grade peuvent être nommés, dans un délai maximum d'un an à compter de la parution du présent décret, administrateurs généraux après leur inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite des postes vacants dans les effectifs de ce grade.

Art. 41. — Les administrateurs conseillers, qui au 31 décembre 1984, ont atteint le 5ème échelon de leur grade peuvent être nommés, dans un délai maximum d'un an à compter de la parution du présent décret, administrateurs en chef, après leur inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite des postes vacants dans les effectifs de ce grade.

Art. 42. — Jusqu'à extinction de leur grade les administrateurs principaux en exercice à la date de la publication du présent décret continuent à être régis par le décret n° 71-363 du 9 octobre 1971 en ce qui concerne leurs échelonnement indiciaire et classement hiérarchique. Toutefois leur cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Les intéressés continuent à bénéficier des mêmes possibilités de promotion accordées aux administrateurs conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.

Les administrateurs principaux en exercice à la date de la publication du présent décret seront, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la parution du présent décret, intégrés dans le grade d'administrateur conseiller selon les modalités suivantes :

— par ordre de mérite après leur inscription sur une liste d'aptitude,

— dans la limite d'un nombre de postes fixé annuellement à 20 % de l'effectif des administrateurs principaux en exercice à la date de la parution du présent décret.

Art. 43. — Les secrétaires sténo-dactylographes à la date de la publication du présent décret sont intégrés dans le grade de secrétaire de direction.

Art. 44. — Les secrétaires d'administration à la date de la publication du présent décret peuvent sur leur demande être intégrés dans le grade de secrétaire de direction s'ils justifient d'un diplôme

de technique économique administrative, ou de technique économique de gestion ou d'un diplôme de dactylographie.

Art. 45. — Les commis d'administration à la date de la publication du présent décret peuvent sur leur demande être intégrés dans le grade de dactylographe s'ils justifient d'un diplôme de dactylographie délivré par une école agréée à cet effet.

Art. 46. — Les dactylographes âgés de 40 ans au moins et justifiant au moins de 10 ans d'ancienneté dans ce grade à la date de la publication du présent décret sont intégrés dans le grade de secrétaire de direction.

Cette intégration s'effectue après leur inscription sur une liste d'aptitude compte tenu de leur mérite et de leur aptitude à exercer les fonctions de secrétaire de direction.

Art. 47. — Les hajebs, à la date de la publication du présent décret, peuvent sur leur demande être intégrés dans le grade de dactylographe adjoint s'ils justifient d'un diplôme de dactylographie délivré par une école agréée à cet effet.

Art. 48. — Les agents nommés ou intégrés conformément aux dispositions des articles 41, 42 et 46 seront rangés à l'échelon correspondant au traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancienne situation si l'avantage obtenu à la suite de leur promotion ou intégration est égal ou inférieur à celui que leur aurait procuré l'avancement dans leur ancien grade.

Art. 49. — Les agents intégrés conformément aux dispositions des articles 43, 44, 45 et 47 seront classés au même échelon et garderont les mêmes anciennetés de grade et d'échelon acquises dans leur ancien grade.

Art. 50. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret susvisé n° 71-362 du 9 octobre 1971 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.

Art. 51. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 15 février 1985

le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

REMUNERATION

Décret N° 85-268 du 15 février 1985, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps administratif commun des Administrations Publiques.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Sur proposition du Premier Ministre;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général, des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 71-363 du 9 octobre 1971, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au cadre administratif commun tel qu'il a été modifié par le décret n° 72-153 du 2 mai 1972;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, portant statut particulier du corps administratif commun des Administrations Publiques;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Le classement hiérarchique applicable aux différents grades du corps administratif commun des Administrations Publiques est fixé comme suit :

GRADE	INDICE
Administrateur Général	800
Administrateur en Chef	675-750
Administrateur Conseiller	450-720
Administrateur	375-650
Attaché d'Administration	250-550
Attaché de Direction	250-550
Secrétaire d'Administration	200-450
Secrétaire de Direction	200-450
Commis d'Administration	150-310
Dactylographe	150-310
Dactylographe Adjoint	115-210
Hajeb	115-210

Art. 2. — L'échelonnement indiciaire applicable aux grades sus-visés est fixé ainsi qu'il suit :

GRADE	ECHOLON	INDICE
Administrateur Général	Echelon Unique	800
	4ème échelon	750
	3ème échelon	725
	2ème échelon	700
	1er échelon	675
Administrateur Conseiller	8ème échelon	720
	7ème échelon	690
	6ème échelon	650
	5ème échelon	610
	4ème échelon	570
	3ème échelon	530
	2ème échelon	490
	1er échelon	450
Administrateur	11ème échelon	650
	10ème échelon	625
	9ème échelon	600
	8ème échelon	575
	7ème échelon	550
	6ème échelon	525
	5ème échelon	495
	4ème échelon	465
	3ème échelon	435
	2ème échelon	405
	1er échelon	375
Attaché d'Administration et Attaché de Direction	12ème échelon	550
	11ème échelon	520
	10ème échelon	490
	9ème échelon	460
	8ème échelon	430
	7ème échelon	400
	6ème échelon	375
	5ème échelon	350
	4ème échelon	325
	3ème échelon	300
	2ème échelon	275
	1er échelon	250

GRADE	ECHELON	INDICE
Secrétaire d'Administration et Secrétaire de Direction	13ème échelon	450
	12ème échelon	425
	11ème échelon	400
	10ème échelon	380
	9ème échelon	360
	8ème échelon	340
	7ème échelon	320
	6ème échelon	300
	5ème échelon	280
	4ème échelon	260
	3ème échelon	240
	2ème échelon	220
	1er échelon	200
Commis d'Administration et Dactylographe	14ème échelon	310
	13ème échelon	298
	12ème échelon	285
	11ème échelon	273
	10ème échelon	260
	9ème échelon	248
	8ème échelon	235
	7ème échelon	223
	6ème échelon	210
	5ème échelon	198
	4ème échelon	185
	3ème échelon	173
	2ème échelon	160
	1er échelon	150

GRADE	ECHELON	INDICE
Dactylographe Adjoint et Hajeb	14ème échelon	210
	13ème échelon	195
	12ème échelon	190
	11ème échelon	185
	10ème échelon	180
	9ème échelon	175
	8ème échelon	170
	7ème échelon	165
	6ème échelon	160
	5ème échelon	155
	4ème échelon	145
	3ème échelon	135
	2ème échelon	125
	1er échelon	115

Art. 3. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 71-363 du 9 octobre 1971 à l'exception des dispositions relatives aux Administrateurs Principaux.

Art. 4. — Les Ministres et Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait au Palais de Carthage, le 15 février 1985

le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Ministère des Finances

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 22 du 20 février 1940.

Décret du 12 février 1940, portant expropriation pour cause d'utilité de diverses parcelles de terrains né-

cessaires à l'extension du lotissement urbain existant et la création d'un Centre Industriel à Kasserine.

(En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976).

Rétablir le tableau parcellaire comme suit :

N/O	N° du titre Foncier	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
4	15.614	50ha 5a 15ca	— Aïcha Bent Sadok Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Zina Bent Sadok Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Othmane El Hafnaoui, Nefissa, Khediya enfants de Abdelkrim Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Zohra Bent Salem Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Sadok Ben Mohamed Ali Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Aljia Bent Mohamed Ben Mohamed El Kassentini. — Teber Bent Ahmed Ech-Chebi. — Sassia Bent Ali Mekki Es-Sebki. — Abdelhamid Ben El Hafnaoui Ben Mohamed Ben Salah Ben Mustapha El Azzouzi. — Brahim Ben Mohamed Ben Mohamed Azalz.

N/O	N° du titre Foncier	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
5	Parcelles 4 (5) - 13 (5) 10 (3) - 11 (3) et 12 (3) du TF. 15.615	16ha 59a 80ca	— Mohamed Ben Hadj Salah El Gassemi. — Zina, Zaâra, M'della, El Bechir, Hamma, Rechid Tahar, El Bidha, Mekki, Aïcha, Fatma, Ammar, Jomya enfants de Bourogaâ Ben Bourogaâ Hamdi Bacha. — Yamina Alaoua et Jamila Alaoua filles de M'Barrek Ben Salah. — Slimane Bou Ranneni, Mohamed Bou Ranneni et Anés Bou Ranneni enfants de Amara Ben Ahmed. — Tahar Ben Mekki Ben Amor Ben Mohamed Saadaoui. — Mariem Bourogaâ Bent Mohamed Ben Amor. — Ahmed Ben El Hadi Ben Labidi Ben Bourogaâ Hamdi Bacha. — El Hafnaoui, El Bechir, Mohamed El Aïd et El Atra enfants de Labidi Ben Bourogaâ Hamdi Bacha. — Bechir et Zohra enfants de Mohamed Ben Ahmed El Atrach. — Aïcha et Zina filles de Sadok Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Othmane, El Hafnaoui, Nefissa et Khedija enfants de Abdelkrim Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Zohra Bent Salem Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Sadok Ben Mohamed Ali Ben Ahmed Ben Mabrouk Ez-Zidi El Gasmi. — Mohamed Ben Salah Ben Abbès El Gasmi. — Teber Bent Ahmed Ech-Chebi. — Brahim Ben Mohamed Ben Mohamed Azaïez. — Zina, Zaâra, M'della, El Bechir, Hamma, Rachid Tahar El Bidha, Mekki, Aïcha, Fatma, Ammar et Jomya enfants de Bourogaâ Hamdi Bacha. — Yamina Aloua et Jamila Aloua filles de M'Barrek Ben Salah. — Sliman Bou Ranneni, Mohamed Bou Ranneni et Anés Bou Ranneni enfants de Amara Ben Ahmed. — Tahar Ben Mekki Ben Amor Saadaoui. — Mariem Bourogaâ Bent Mohamed Ben Amor. — Ahmed Ben El Hedi Ben Labidi Hamdi Bacha. — Hafnaoui, El Bechir, Mohamed El Aïd et El Atra enfants de Labidi Ben Bourogaâ Hamdi Bacha. — Bechir et Zohra enfants de Mohamed Ben Ahmed El Atrach.

**Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique**

NOMINATION

Par Décret N° 85-272 du 18 février 1985 :

Monsieur Cheikh Rouhou Abdelwahab, est nommé Maître

de Conférences à l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax
(Physique) à compter du 3 octobre 1984.

Ministère de la Santé Publique

NOMINATION

Par Décret N° 85-273 du 18 février 1985 :

Le Docteur Ben Jaâfar Mustapha, Maître de Conférences Agrégé à plein-temps est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'Hôpital la Rabta (Service de Radiologie).

Par Décret N° 85-274 du 18 février 1985 :

Le Docteur Hamza Radhi, Professeur en Médecine à plein-temps est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'Hôpital Charles Nicolle (Service de Radiologie).

Par Décret N° 85-275 du 18 février 1985 :

Le Docteur Anouar Jarraya, maître de conférences agrégé à plein-temps est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'Hôpital Hédi Chaker de Sfax (Service de Psychiatrie B).

Par Décret N° 85-276 du 18 février 1985 :

Madame Farielle Ellouze, Maître de Conférences Agrégé Hospitalo-Universitaire en Pharmacie est chargée des fonctions de Chef de Service Hospitalo-Universitaire à l'Hôpital Hédi Chaker de Sfax (Service de Laboratoire de Biochimie).

Ministère de la Jeunesse et des Sports

ORGANISATION

Arrêté du Ministre de la Jeunesse et des Sports du 5 février 1985, portant organisation de l'Ecole Nationale des Cadres de l'Enfance à Dermech.

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports;

Vu la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi des Finances pour la Gestion 1983, et notamment son article 137;

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions au Ministère de la Jeunesse et des Sports et notamment ses articles 2 et 4;

Vu le décret n° 83-1189 du 14 décembre 1983, portant organisation du Ministère de la Jeunesse et des Sports;

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants des Etablissements d'Enseignement ou des Institutions relevant du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Vu le décret n° 78-452 du 28 avril 1978, portant statut particulier des Animateurs des Jardins d'Enfants;

Vu le décret n° 72-172 du 10 mai 1972, portant statut de l'Ecole Nationale des Cadres de la Jeunesse;

Vu le décret n° 84-1397 du 28 novembre 1984, portant organisation de l'Ecole Nationale des Cadres de l'Enfance de Dermech.

Arrête :

TITRE I

Dispositions Générales : Concernant les élèves

Article Premier. — Sont élèves de l'Ecole Nationale des Cadres de l'Enfance à Dermech les Jeunes Gens et Jeunes filles qui ont été admis au concours prévu à l'article 4 ci-dessous.

Art. 2. — Les études à l'Ecole Nationale des Cadres de l'Enfance à Dermech sont réparties en 2 sections :

- 1) Section des Animateurs des Jardins d'Enfants;
- 2) Section des Animateurs du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

La durée des études dans chacune des 2 sections est de deux années et les élèves perçoivent une bourse dont le montant sera fixé par arrêté du Ministre de la Jeunesse et des Sports, sur avis du Ministre des Finances.

Art. 3. — Les élèves de l'Ecole peuvent choisir soit le régime d'internat soit le régime d'externat conformément aux règlements adoptés par le Comité Directeur de l'Ecole.

TITRE II

Concours d'entrée

Art. 4. — Un concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Cadres de l'Enfance de Dermech est organisé pour chaque section tous les ans, et peut comporter une ou deux sessions.

Art. 5. — Les dates des concours et le nombre d'élèves à admettre à chaque session est arrêté par le Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Art. 6. — Nul n'est admis à concourir s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1) justifier d'un niveau au moins égal à celui de la 7ème année de l'enseignement secondaire, ou avoir le certificat de fin d'études technique-économique de l'Administration, ou le certificat technique-économique de gestion ou un certificat admis en équivalence;

2) Avoir au moins 18 ans et au plus 22 ans au 31 décembre de l'année du concours d'entrée;

3) Fournir un certificat médical attestant que sa santé lui permet d'exercer les fonctions d'Animateur sur tout le territoire.

Art. 7. — Les concours d'entrée à l'Ecole Nationale des Cadres de l'Enfance de Dermech comportent les épreuves suivantes :

I — Les épreuves écrites :

— Une épreuve d'étude de texte ou une dissertation à caractère psycho-pédagogique (durée 3H00 coefficient 2).

II — Les épreuves pratiques et orales :

- a) une séance d'animation de groupe d'Enfants (cof. : 2)
- b) un entretien avec le jury (composé du Directeur de l'Ecole et de l'examineur) (cof. 1)
- c) une épreuve de travaux manuels et d'aptitude technique (cof. 1)
- d) une épreuve d'éducation physique pour connaître :
 - * ses aptitudes psycho-motrices (cof. 1)
 - * ses capacités physiques (cof. 1)

Art. 8. — Nul ne peut être admis définitivement s'il n'a pas obtenu la moyenne de 10/20.

Chaque note égale ou inférieure à 6/20 dans l'une des épreuves est éliminatoire sauf décision contraire du Jury.

Art. 9. — Le Jury chargé d'examiner les candidats est désigné chaque année par le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Directeur de l'Ecole est Président de droit de ce Jury.

Art. 10. — Le Jury examine les listes des candidats admis à subir les épreuves des concours, il dresse par ordre de mérite, après délibération, les listes des candidats proposée pour l'admission définitive à chacune des 2 sections. Ces listes sont arrêtées par le Ministre de la Jeunesse et des Sports.

TITRE III

L'Organisation des Etudes

Art. 11. — Chaque section comporte :

1) des cours théoriques et travaux pratiques concernant principalement les sciences humaines, la santé de l'enfant, l'administration, et la législation relative aux Institutions socio-éducatives.

2) des ateliers spécialisés dans les techniques d'animation et des stages techniques associés;

3) des stages d'observation et d'animation au sein des établissements socio-éducatifs et au sein des organisations de l'Enfance;

4) différentes animations socio-culturelles.

Art. 12. — Les programmes des études sont fixés par arrêté du Ministre de la Jeunesse et des Sports, sur proposition du Conseil Pédagogique.

Art. 13. — L'assiduité des élèves est obligatoire aux enseignements théoriques et pratiques, visés à l'article 11 sus-indiqué. Toute absence non justifiée peut entraîner l'application des règlements intérieurs de l'Ecole.

TITRE IV

Sanction des Etudes

Art. 14. — Les études à l'Ecole Nationale des Cadres de l'Enfance sont sanctionnées obligatoirement par :

— Soit le diplôme d'Animateur des Jardins d'Enfants;

— Soit le diplôme d'Animateur du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Art. 15. — Les diplômes sont délivrés compte tenu :

1) des résultats du contrôle continu des activités de l'élève durant sa 2ème année (coefficient 1);

2) des résultats de l'examen du diplôme qui se déroule de la 2ème année (coefficient :1) s'il n'a pas obtenu la moyenne générale de 10/20 ou plus.

Nul ne peut être admis à l'examen du diplôme.

Art. 16. — L'examen du diplôme comporte :

A) Des épreuves écrites : portant sur la psychologie éducative (durée 3H00 coef. 2).

B) Des épreuves orales : portant sur :

* la psycho-pédagogie (coef 1)

* la législation et administration des Institutions socio-éducatives (coef. 1);

* la Santé de l'Enfant (coef 1).

C) Des épreuves techniques : préparation de deux projets portant sur deux techniques différentes étudiées à l'Ecole (coef. 2).

D) Des épreuves pratiques d'animation (coefficient 3).

Art. 17. — Le Ministre de la Jeunesse et des Sports préside le Jury d'examen du diplôme et désigne ses membres.

Il arrête définitivement la liste des candidats admis à l'examen du diplôme dans chaque section.

Tunis, le 5 février 1985

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports

Mohamed KRAIEM

VU

Le Premier Ministre

Ministre de l'Intérieur

Mohamed MZALI

A V I S

En application de l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 1984, paru au J.O.R.T. N° 69 du 23 novembre 1984.

L'Imprimerie Officielle informe le public que les annonces légales, réglementaires et judiciaires paraîtront à compter du 1er janvier 1985 dans une édition spéciale « **Journal Officiel des Annonces Légales, Règlementaires et Judiciaires** ».

L'acquisition de ce numéro spécial ainsi que l'abonnement peuvent s'effectuer suivant les dispositions de l'arrêté ministériel susvisé.

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appels d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l' I. O. R. T. :

Radès, Km 2

Téléphones : 299.914
299.224

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale : 225 Millimes
Edition française : 300 Millimes

ABONNEMENT ANNUEL *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	12	14,500	19,500
Autres Pays	16,500	19,500	25

* Pour l'Etranger, frais d'envoi en sus

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis
S. T. B. Tunis 57 60 88
S. T. B. Mégrine 450 225 206
B. N. T. Tunis 006 046
U. I. B. Agence A 35 70 100
Banque du Sud - Radès 09 47 00103